

מסורת הש"ס

א) [קדושין יט: וט"ז], ב) לעיל גא. כחובות נו. קדושין יט: כ"ב קט: [גיתין פד: א] (עי' תוספות כחובות נו. סד"ה הרי זו שהשיגו על פרש"י דהב"א, ד) [נצי" חוס' לעיל גת. ד"ה אמר ר"י וכן בהרא"ש איתא שומר חנם וכן בהג"ה שם דדוקא בש"ח שיתן בהדיא הגנה כו"א, ט) [לעיל טו. וט"ז], ו) גיתין פד., ז) [נצי" חוספות גיתין פד. ד"ה על מנת], ח) [שמות כב], ט) [למקנ' נה: י] רש"א,

גליון הש"ס

גב' [ובתנא ש"ש. בתוס' לעיל גת. ד"ה אר"י הו' להם הגוראם פה ש"ח וכן הו' בהגהת אש"י כהן. ולגירסתנו ש"ש י"ל דלביביתא נקט הכי אף ד"ל דלאו משום דנפק קולא עבד ממ"ש בהגהת אש"י: שם בהדיא הניא. עיין לעיל דף גת. חוס' ד"ה אר"י:.

מוסף רש"י

על מנת שאין לך עלי שאר. מוזן ורעונה. תשמיש, הרי זו מקודשת ותנאו בטל. דאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה והוי קדוש המעשה מעשה והתנאי כמאן דליתיה, דמעשה בלא תנאי דמי (רשב"ם ב"ב קכז). בדבר שבבמזון. שאר וכוות (כתובות נו.) דיתנן למחילה יס: ויעיר נא.) ענת תשמיש מזה היא ויערב דגופא הוא (רשב"ם ב"ב קכז). תנאו קיים. הקדושין קדושין ויש לה עליו עונה אצל לא שאר וכוות (שם). כמפליגה. דוחה אותה לנערה בדברי הבאי (גיתין טד.).

הדרן עלך השוכר את הפועלים

השוכר את הפועלים

כך וכך אנשים. עמנו במקום שאנו רועים שם ואם תצא לגזול תמות: **וזוקתא**. קלעים המקלעים צאנן: **פסיקא** לן. פסוקות וקצועות עלינו להיות עמנו בכל יום: **הרי הולין**. שהזכיר לו המקום שהזהמות שם והשיאו לצא על ידי **על מה שכתוב בתורה וכו'**. בגמרא מפרש להו: **כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו**. שהקדים מעשה שעליו לעשות לתנאי שהוא שואל ממנו כגון הרי מעשה זה שלך אם מעשה דבר פלוני. דלא דמי לתנאי בני גד ובני ראובן אם יעברו ונתתם (במדבר לב) היינו תנאי קודם למעשה. אם מעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה אלאך (בראשית ג) היינו תנאי ששואל ממנו קודם למעשה שעליו לעשות: **תנאו בטל**. והוי מעשה מקוים ואע"פ שלא קיים בטל **התנאי** את התנאי: **וכל תנאי שאפשר לו לקיימו תנאו קיים**. אם תנאו קודם למעשה הוא הא אי אפשר לקיימו תנאו בטל והמעשה קיים ובגמרא מפרש לה: **גב' דבבר שבזמון**. שאר וכוות: **אפילו סימא**. רישא דקתני מתנה שומר חנם להיפטר משצוה ר"מ והאי לאו מתנה על מה שכתוב בתורה הוא אלא שאמר לו אי אפשר להיות שומר שלך אלא בכן ושומר לא נחית לשמירה עד דמשין לבהמה והאי כי משין כבר פירש על מנת שאין לו עליו שצוה ולא שיעבד נפשיה לירד בתורת שומרין אלא למקצת ולמה שירד ירד אצל המקדש את האשה מכי אמר לה הרי את מקודשת לי איקדשה לה וכי אמר לה על מנת שאין לך עלי מתנה על מה שכתוב בתורה דאין אישות לחלאין וכי תפוס קדושין לגמרי תפוס והוה מתנה על מה שכתוב בתורה: **בדברים**. בתמיה: **זו דברי ר' יהודה בן סימא**. דקתני דאפשר לקוימי הא אי אפשר לקוימי תנאו בטל: **כמפליגה בדברים**. שאין בלבו לשום תנאי אלא להקיטעה בעלמא מרחקה ודומה אותה בדברים: **מחני' נמי דיקא**. דסתמא לן כרבי יהודה בן תימא: **הדרן עלך השוכר את הפועלים**

השואל. ה"ג **השואל את הפרה ושאל בעליה עמה** או **שכר בעליה עמה**. לא גרסינן שכירות בכולה מתניתין גבי פרה אלא גבי בעלים דאשמעינן היכא דפרה שאולה כל היכא דהוו בעלים עמו בזמלאכתו צין בשאילת גופו וצין שנשכר אצלו קרינא ביה אם בעליו עמוי אצל בפרה שכורה לא אשמעינן מתניתין דפטור בבעלים אצל מבזייטאיש שמעינן לה: אצל

והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים

הדרן עלך השוכר את הפועלים

השואל את הפרה יושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה יִשאל הבעלים או שכרן ואחר כך שאל את הפרה ומתה פטור שנאמר יֵאם בעליו עמו לא יִשָּׁלם

כך וכך גברי איכא בהרן כך וכך כלבי איכא בהרן כך וכך זוקתא פסיקא לן ואול ושקל מיניה מאי א"ל אהרי הוליכן למקום גרודי חיה ולסמים: **בתנאי'** ימתנה שומר חנם להיות פטור משבועה והשואל להיות פטור מלשלם יגוישא שכר והשוכר להיות פטורין משבועה ומלשלם^(כ) וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל יוכל תנאי שיש מעשה בתחילתו תנאו בטל יוכל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עמו מתחילתו תנאו קיים: **גב' אמאי** מתנה על מה שכתוב בתורה הוא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא מני ר' יהודה היא דאמר יבדבר שבזמון תנאו קיים^(כ) דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר"מ רבי יהודה אומר בדבר שבזמון תנאו קיים ומי מצית מוקמת לה כר' יהודה אימא סיפא כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל אתאן לר"מ הא לא קשיא לעולם ר' יהודה היא וסיפא בדבר שאינו של זמון אימא סיפא כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו תנאו בטל מאן שמועת ליה דאית ליה הא סברא ר"מ דתניא אבא חלפתא איש כפר חנניא אמר משום ר"מ תנאי קודם למעשה הרי זה תנאי מעשה קודם לתנאי אינו תנאי אלא כולה ר"מ היא ושאני הכא^(ד)דמעיקרא לא שעבד נפשיה תנא^(ה)ימתנה^(ו) שומר שכר להיות כשואל במאי בדברים אמר שמואל^(ז) בשקנו מידו ור' יוחנן אמר אפילו תימא^(ח) בשלא קנו מידו^(ט) בהדיא הנאה דקא נפיק ליה קלא דאיניש מהימנא הוא גמיר ומשעבד נפשיה: וכל שאפשר לו לקיימו בסופו וכו': אמר רב טבלא אמר רב זו דברי רבי יהודה בן תימא אבל חכמים אומרים אע"פ שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים^(י) דתניא הרי זה גיטך ע"מ שתעלי לרקיע על מנת שתדרי לתהום על מנת שתבלעי קנה של מאה אמה על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך^(י) נתקיים התנאי הרי זה גט לא נתקיים התנאי אינו גט רבי יהודה בן תימא אומר כזה גט כלל א"ר יהודה בן תימא כל שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו אינו אלא כמפליגה וכשר אמר רב נחמן אמר רב הלכה כרבי יהודה בן תימא אמר רב נחמן בר יצחק מתני' נמי דיקא דקתני כל שאפשר לו לקיימו בסופו

אימא סיפא כל תנאי שיש מעשה בתחילתו תנאו בטל אתאן
כ"ר מאיר. הכל משמע דלא כפי' הקונטרס דפי' בסוף פרק מי שאלחו (גיתין דף עה. ד"ה משום) דאפילו רבנן דרבי מאיר מודו דצעינן תנאי קודם למעשה גצי הא דקאמר אלא אמר רבא משום דהוי מעשה קודם לתנאי: **אמר רב נחמן בר יצחק מתני'** נמי דיקא כו'. וא"ת תנאי קמ"ל רב נחמן הא רב אמר לעיל זו דברי ר' יהודה בן תימא ועוד מה שיך דיקא מה שהא בהדיא ואיכא למימר דלא שמיע ליה דרב ושיך נמי דיקא כיון שאינו בפירוש במשנה אצל קשה דהוה ליה למיתני כל שאי אפשר לו לקיים תנאו בטל כי איך דרישא ונראה לומר^(א) [עוד] דרב נתמן הוה ידע להא דרב ומפרש מנליה לרב דמתניתין כוותיה דהא איכא למימר דאמי ככולי עלמא וקאי ארישא דקתני דכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ועוד טעמא משום דכל תנאי שאפשר לקיימו בסופו דוקא הוי תנאי קיים אצל מתנה על מה שכתוב בתורה שאי אפשר לו לקיימו תנאו בטל והתנה עליו מתחילתו נמי קאי ארישא דקתני וכל שיש בו מעשה מתחילתו תנאו בטל דוקא התנה עליו מתחילתו תנאו קיים שהתנאי קודם למעשה ודייק דאמיא כרבי יהודה בן תימא מדקתני כל דאי סיומא דרישא הוא לא הוה ליה למיתני כל אלא ואם אפשר לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים אלא ודאי סיפא מילתא בצפי נפשיה הוא ושום חידוש אמא לאשמעינן אם כן ודאי אמא למידק אפשר אין לא אפשר לא ופי' רבינו שמואל אין נראה לר"י כלל לך לא כתבתי:

והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים הא אי אפשר לו לקיימו תנאו בטל שמע מינה:

הדרן עלך השוכר את הפועלים

השואל את הפרה יושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה יִשאל הבעלים או שכרן ואחר כך שאל את הפרה ומתה פטור שנאמר יֵאם בעליו עמו לא יִשָּׁלם

השוכר את הפועלים בבא מציעא צד.

אימא סיפא כל תנאי שיש מעשה בתחילתו תנאו בטל אתאן
כ"ר מאיר. הכל משמע דלא כפי' הקונטרס דפי' בסוף פרק מי שאלחו (גיתין דף עה. ד"ה משום) דאפילו רבנן דרבי מאיר מודו דצעינן תנאי קודם למעשה גצי הא דקאמר אלא אמר רבא משום דהוי מעשה קודם לתנאי: **אמר רב נחמן בר יצחק מתני'** נמי דיקא כו'. וא"ת תנאי קמ"ל רב נחמן הא רב אמר לעיל זו דברי ר' יהודה בן תימא ועוד מה שיך דיקא מה שהא בהדיא ואיכא למימר דלא שמיע ליה דרב ושיך נמי דיקא כיון שאינו בפירוש במשנה אצל קשה דהוה ליה למיתני כל שאי אפשר לו לקיים תנאו בטל כי איך דרישא ונראה לומר^(א) [עוד] דרב נתמן הוה ידע להא דרב ומפרש מנליה לרב דמתניתין כוותיה דהא איכא למימר דאמי ככולי עלמא וקאי ארישא דקתני דכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ועוד טעמא משום דכל תנאי שאפשר לקיימו בסופו דוקא הוי תנאי קיים אצל מתנה על מה שכתוב בתורה שאי אפשר לו לקיימו תנאו בטל והתנה עליו מתחילתו נמי קאי ארישא דקתני וכל שיש בו מעשה מתחילתו תנאו בטל דוקא התנה עליו מתחילתו תנאו קיים שהתנאי קודם למעשה ודייק דאמיא כרבי יהודה בן תימא מדקתני כל דאי סיומא דרישא הוא לא הוה ליה למיתני כל אלא ואם אפשר לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים אלא ודאי סיפא מילתא בצפי נפשיה הוא ושום חידוש אמא לאשמעינן אם כן ודאי אמא למידק אפשר אין לא אפשר לא ופי' רבינו שמואל אין נראה לר"י כלל לך לא כתבתי:

הדרן עלך השוכר את הפועלים

השואל את הפרה:

(שיך לע"ז) **פְּרָה** במשיכה ובעֵלִים באמירה.
הק'

ריב"ס דאמר לקמן בפירקין (דף יז.) שחלל עצמו ואומנא וספר מתא כוליה בעידן עבדתייהו כשאלה בבעלים דמו משמע דשלא בעידן עבדתייהו לא הוי שאלה בבעלים וי"ל דלאו דוקא בעידן עבדתייהו אלא בשעת הליכתן או אפילו מומנים עממן לילך ולעשות חשוב בעידן עבדתייהו אצל ודאי משעת אמירה של קודם פסק מלאכה לא חשוב שאלה בבעלים כדאמרין בס"פ האומנין (לעיל דף פא.) לסוף איגלאי מילתא דההיא שעתא שכרא הוי שמי ולא הוי פשיעה בבעלים:
תנן

עין משפט
נר מצוה

קיה א מיי פ"ג מהל' שפירות הל' ה סמג
עשין פט טוש"ע ח"מ סי' שג סעיף ז:

קיב ב מיי פ"ב שם הל' ט סמג
עשין שם טוש"ע ח"מ סי' רלא סעיף ז:

קב ג [מיי] שם סמג שם טוש"ע ח"מ סי' שה סעיף ד:

קבא ד מיי פ"ו מה' אישות הל' ט ופי"ב הל' ז סמג
עשין מח טוש"ע אה"ע סי' לא סעיף ה בהג"ה:

קבב ה ו מיי שם פ"י הל' ב טוש"ע שם סעיף ב:

קבג ז מיי שם הל' ט ופי"ב הל' ב טוש"ע שם סעיף ב:

קבד ח ט מיי פ"ב מהל' שפירות הל' ט סמג
עשין פט טוש"ע ח"מ סי' רלא סעיף כ: קבה י מיי פ"ו מהל' אישות הל' ז סמג
עשין מח טוש"ע אה"ע סי' לא סעיף ב וסי' קמג סעיף יב:

א כ מיי פ"א מהל' שפירות הל' ג ופי"ב מהל' שאלה ופקדון הל' א סמג
עשין פט טוש"ע ח"מ סי' שמו סעיף א:
ב ל מיי פ"א שם ופי"ב שם טור ושי"ע שם סעיף ב:

תורה אור השלם

1 אם בעליו עמו לא יִשָּׁלם אם שֹׁכֵר הוּא בֶּאֱ בִשְׂכָרוֹ: שמות כב יד

אבל